

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA
SALON 603

AMIGOS DE TRES PALMAS INC. RAMÓN DIAZ ZAMBRANA Y OTROS DEMANDANTES VS. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRASPORTACION DE PUERTO RICO, OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS, Y OTROS DEMANDADOS	CASO NÚM.: RN2025CV00064 SOBRE: INJUCTION
---	---

MINUTA-ENMENDADA

Llamado el caso para Vista Evidenciaria comparece el Lcdo. Francisco Timothee Vega, la Lcda. Mónica Timothee Vega, Lcdo. Omar Saadé Yordán en representación de la parte demandante; Amigos de Tres Palmas Inc., Leanne Arcuri y Ramón Diaz Zambrana. El Lcdo. Carlos J. Torres Vélez y el Lcdo. Francisco Mercado Rivera en representación de la Autoridad de Carreteras. La Lcda. Viviana Pereira Santiago comparece en representación de la Oficina de Gerencia de Permisos.

Se continúa con el interrogatorio bajo juramento a Luis García Pelatti en cuanto al Exhibit 16-Página 4,5, carta de la Autoridad de Carreteras del 31 de julio de 2024. Se hace referencia al Exhibit 12, Certificación de la Autoridad de Carreteras del 29 de agosto de 2025. Se interrogó en cuanto al Exhibit 5, páginas 32, 35, 36, 37 del Informe del testigo. Se hace referencia a la Ley 3 de 1961, que establece la Política pública y establece que la Junta pueda hacer los mapas de áreas de inundación. Se hace referencia a la Exposición de Motivos de Ley de la Declaración de la Reserva de Tres Palmas.

Se interroga al señor García Pelatti en cuanto la **Identificación 37** de la parte demandante, Planos- consta de trece páginas, luego marcada como **Exhibit 17** de la parte demandante, páginas 1, 2, 3. Se hizo referencia al Reglamento Conjunto vigente 2023 del PUI.

Se interroga al señor García Pelatti en cuanto a la **Identificación 28 de la parte demandante, Memorial Explicativo de Autoridad de Carreteras, Trámite de 2020 de Autoridad de Carreteras exclusión categórica.** Se marca como **Exhibit 18.** También fue interrogado en cuanto a la **Identificación 9 de la parte demandante, Negatoria de exclusión categórica, luego marcada como Exhibit 19 de la Demandante.**

Se solicita que la Identificación 10 carta dirigida a Oficina de Gerencia y Permisos por conducto de Rodríguez Rosa, se marque como Exhibit 20 de la parte Demandante. Se marca. Se solicita se marque la Identificación 17-carta del 25 de septiembre de 2023 como Exhibit 21. Se marca. Se hace referencia a la Orden administrativa 2021-02. La licenciada Timothee solicita se tome conocimiento judicial de la Identificación 11, orden administrativa 2021-02, se marca como Exhibit 22. Se interroga en cuanto a la Identificación 46, Carta del Departamento de Recursos Naturales a la Junta de Planificación del 30 de diciembre de 2024, luego marcado como Exhibit 23. Se interroga en cuanto a la Identificación 45-carta de Recursos Naturales del 16 de julio de 2004, luego se marca como Exhibit 24. Se interroga en cuanto a la Identificación 13-carta de Departamento Interior. del 16 de marzo de 2000, luego marcada como Exhibit 25. Se interroga en cuanto a la Identificación 14 Carta del Instituto de Cultura Puertorriqueña del 1 de julio de 2016, se marca como Exhibit 26. La Identificación 15 Arquitectorial Monitory Work Plan, se marca como Exhibit 27.

Se solicita por licenciada Timothee que el Exhibit 20 Solicitud tiene que ir acompañado de la Identificación 36 que es el Permiso a 2024-544025-PUI-30020 1. En cuanto a la Identificación 12, Certificación PUI luego se marca como Exhibit 28. La Certificación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica de Exclusión categórica, Identificación 12, Certificación PUI de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica 2020 -309883-DEC-125429, se marca como Exhibit 29.

La Lcda. Viviana Pereira Santiago contrainterroga a García Pelatti. Se hace referencia a la Ley 142 de junio de 2012 y Reglamento Conjunto de 2023. Se interroga en cuanto al Exhibit 1 de la parte Demandada- la Exposición de Motivos. La licenciada Pereira solicita que se tome conocimiento judicial de lo que dice el Reglamento Conjunto 2023, la Regla 2.8. El Tribunal toma conocimiento de la Regla 2.8. Se hizo referencia al Exhibit 22, página 7. Solicita también se tome conocimiento del Requisito de Operación Sección 3.4.1.3. El Tribunal lo evaluará. Se interrogó a García Pelatti, en cuanto al Exhibit 28 de la parte Demandante.

El Lcdo. Francisco Mercado Olivero contrainterroga a García Pelatti. Se hizo referencia al Exhibit 2 de la parte Demandada y al Plan Territorial de la Junta de

Planificación, Tomo 1-Memorial, Página 5, 7, 8 y 9. También se hizo referencia al Tomo 3, página 83. Se hizo referencia a la Sección 3.4.1.1, Lista de Requisitos del Pui.

Durante los interrogatorios hubo objeciones de las partes las cuales fueron resueltas por el Tribunal.

Siendo las 12:00 del mediodía se decreta receso hasta la 2:00 de la tarde. Se deja al testigo bajo las Reglas con las advertencias de rigor.

Llamado el caso nuevamente en la tarde están presentes todas las partes.

El Lcdo. Francisco Mercado Olivero continúa con el contrainterrogatorio a García Pelatti. Hace referencia a los Requisitos para obtener el PUI y a la página 22, 23 del Informe. Se hizo referencia al Exhibit 13 Certificación de Deslinde, párrafo 2, Exhibit 4 Carta de Carreteras a Recursos Naturales del 20 de junio de 2016 y Exhibit 5 de la parte Demandada Carta de Recursos Naturales a Carreteras de 28 de agosto de 2017.

Se hace constar que la Identificación 18 y la Identificación 44 de la parte demandante es lo mismo, carta del Depto. De Recursos Naturales del 31 de enero de 2025 y se marca como Exhibit 6 de la parte Demandada. Se hace referencia al Reglamento Conjunto de 2023, página 44, 45. Se hizo referencia al Exhibit 15 de la parte Demandante, Exhibit 16, página 6.

El licenciado Mercado hizo referencia a las exclusiones categóricas de la Ley Federal Highway Administration 23CPR 771.117, Inciso C-3 y solicitó al Tribunal tome conocimiento judicial, o se admita como prueba. El Tribunal determina que se marque para que esa prueba se pase con el testimonio del Ingeniero Emilio Colón. (no se dio número de Exhibit)

El Lcdo. Carlos Torres Vélez no hace contrainterrogatorio.

La licenciada Timothee interroga a García Pelatti en su re directo. Se hizo referencia al Exhibit 2 del Demandado, página 101 la 106. También se hizo referencia al Tomo 2 del Plan territorial del Municipio de Rincón, Página 84. Se hizo referencia al Exhibit 8 de la parte Demandante, Exhibit 28 (Ident. 36)- PUI del Demandante, Exhibit 29 (Ident. 12), Exhibit 6 del Demandado, Exhibit 4 del demandado, Exhibit 6 del demandado, Exhibit 19 de la parte demandante.

La licenciada Pereira contrainterroga García Pelatti en su re contra interrogatorio.

El licenciado Torres interroga a García Pelatti en el contrainterrogatorio. Se hizo referencia al Reglamento 8858 de la Junta de Calidad Ambiental, el informe pericial del testigo pagina 41 al 43, Inciso L. También se hizo referencia a la Ley 416 del 2004.

Se decreta receso a las 4:17 para continuar a las 4:30 con el testimonio de Perito de Rescate, José Manuel García Muñoz.

Se reanuda la sesión a las 4:30 de la tarde.

Se toma juramento al Sr. José Manuel García Muñoz. El señor García Muñoz fue interrogado por el Lcdo. Omar Saadé Yordán. Viven en Rincón desde agosto de 2017. Tiene negocio en Rincón y es Secretario en *Rincón Water Safety Organization*, organización sin fines de lucro para la prevención y plan de seguridad integral. El licenciado Torres hace preguntas en cuanto a la cualificación del perito García. El Currículo de José Manuel García Muñoz, Identificación 21 del Demandante, se marca como Exhibit 30.

El Tribunal lo cualifica como perito y técnico en riesgo y de rescate acuático. Se hace referencia a la Identificación 19 se marca como Exhibit 31 Informe del Perito José M. García.

El Perito García Muñoz fue interrogado por el licenciado Saadé en cuanto a foto en la página 5 del Exhibit 31. Se hace constar que la fecha del informe está correcta. Se hizo referencia al Exhibit 17, página 2 y 3 (grupo de planos). El licenciado Torres contrainterroga al Perito García Muñoz.

El licenciado Saadé entiende que el testimonio de Serra tomaría aproximadamente dos horas.

El Tribunal determina que se comenzará con el testimonio de Serra a las 8:30 a.m. hasta las 10:30 y el contrainterrogatorio sería hasta las 12:00 del mediodía. El testimonio del Ingeniero Colón sería de 1:00 a 3:00 p.m. y luego el contrainterrogatorio. Dado a que no se pudo coordinar con los peritos, si están disponibles, el Tribunal señala Vista para el 27 de febrero de 2026, a las 9:00 a.m. mediante videoconferencia para que los abogados sometan tres fechas disponibles para los testimonios de los peritos.

Se recesa a las 5:32 de la tarde.

NOTA: se enmienda la minuta en la página tres para incluir el párrafo sexto, según verificado con el audio de la grabación del Tribunal, ante la duda informada por el Lcdo. Carlos Torres, si se había marcado el documento de exclusiones categóricas de Federal Highway Administration, como Exhibit 7 de la parte Demandada en la vista del 29 de abril de 2026. Se había solicitado por el licenciado Mercado que el Tribunal tomara conocimiento, o se admitiera como Exhibit. Se ordenó se marcará, pero no se le asigno número de Exhibit ese día.

JUEZ: JOHNNY REYES VILLANUEVA	ALGUACIL: JOSÉ MORALES FIGUEROA
F/POR: MAGDALENA SOTO PEREZ SEC. SERV. A SALA	CERTIFICO: SARAHÍ REYES PEREZ SECRETARIA REGIONAL
OPERADOR DCR: MAGDALENA SOTO PEREZ	FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2026 ENMENDADA: 30 DE ABRIL DE 2026